

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embargos de Declaração opostos por EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA e outros em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante. O julgado embargado manteve integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito de FGTS, nos termos do art. 487, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212. Em sua fundamentação, o acórdão rejeitou a tese de nulidade da citação por edital por prevalência da presunção de legitimidade dos atos judiciais, considerou hígida a fundamentação concisa do redirecionamento do feito aos sócios e afastou a ilegitimidade passiva destes ante os indícios de dissolução irregular. Por fim, denegou a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade em desfavor do devedor inadimplente.

2. À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aprimoramento da prestação jurisdicional, permitindo ao julgador sanar vícios que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão judicial. Trata-se, portanto, de mecanismo voltado à preservação da integridade lógica e da legitimidade do pronunciamento jurisdicional, seja para elucidar obscuridades que dificultem sua compreensão, corrigir contradições internas que afetem sua coesão, suprir omissões sobre matérias passíveis de apreciação *ex officio* ou suscitadas pelas partes, ou ainda para retificar inexatidões materiais incompatíveis com a realidade processual estabelecida.

3. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e exaustiva todos os pontos controvertidos, abordando especificamente a validade da citação por edital, o redirecionamento da execução devido à dissolução irregular e a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado, uma vez que as razões do convencimento foram devidamente expostas, evidenciando que a pretensão da parte limita-se à rediscussão do mérito por mera insatisfação, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é legalmente inadequada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Desse modo, a simples oposição dos presentes embargos já supre a necessidade de prequestionamento explícito, tornando despicienda qualquer manifestação adicional deste Colegiado sobre dispositivos legais não enfrentados diretamente.

5. Embargos de declaração não providos.

JSG



RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA e outros em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante. O julgado embargado manteve integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito de FGTS, nos termos do art. 487, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212. Em sua fundamentação, o acórdão rejeitou a tese de nulidade da citação por edital por prevalência da presunção de legitimidade dos atos judiciais, considerou hígida a fundamentação concisa do redirecionamento do feito aos sócios e afastou a ilegitimidade passiva destes ante os indícios de dissolução irregular. Por fim, denegou a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade em desfavor do devedor inadimplente.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de fundamentação no julgado, arguindo que este teria sido omissivo ou contraditório em relação a pontos específicos da lide, notadamente quanto às multas e sanções discutidas. Requer o provimento do recurso para sanar os referidos defeitos e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento de dispositivos legais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

VOTO



À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aprimoramento da prestação jurisdicional, permitindo ao julgador sanar vícios que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão judicial. Trata-se, portanto, de mecanismo voltado à preservação da integridade lógica e da legitimidade do pronunciamento jurisdicional, seja para elucidar obscuridades que dificultem sua compreensão, corrigir contradições internas que afetem sua coesão, suprir omissões sobre matérias passíveis de apreciação *ex officio* ou suscitadas pelas partes, ou ainda para retificar inexactidões materiais incompatíveis com a realidade processual estabelecida.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva toda a matéria devolvida no recurso de apelação, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se depreende das razões recursais é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir o mérito da decisão e a valoração jurídica dos fatos e provas, pretensão esta que se revela incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, devendo o inconformismo ser veiculado pela via recursal adequada.

Destaque-se que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente devidamente o seu convencimento, tal como ocorrido na hipótese vertente. Assim, a decisão recorrida permanece incólume, uma vez que a fundamentação nela vertida é suficiente para sustentar a conclusão alcançada, não se configurando a hipótese de vício que justifique o acolhimento do presente recurso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Desse modo, a simples oposição dos presentes embargos já supre a necessidade de prequestionamento explícito, tornando despropositada qualquer manifestação adicional deste Colegiado sobre dispositivos legais não enfrentados diretamente.

Ante o exposto, **nego provimento** aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124
APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO,
MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966
APELADO: FAZENDA NACIONAL

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, **negar provimento aos embargos de declaração**, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife/PE, 30 de abril de 2026.

Desembargador Federal EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

Relator



Assinado eletronicamente por: EDVALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR - 11/05/2026 00:36:17
<https://pje.trf5.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051100361785500000007127696>
Número do documento: 26051100361785500000007127696

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO,
MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, **negar provimento aos embargos de declaração**, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife/PE, 30 de abril de 2026.

Desembargador Federal EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

Relator

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA e outros em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante. O julgado embargado manteve integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito de FGTS, nos termos do art. 487, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212. Em sua fundamentação, o acórdão rejeitou a tese de nulidade da citação por edital por prevalência da presunção de legitimidade dos atos judiciais, considerou hígida a fundamentação concisa do redirecionamento do feito aos sócios e afastou a ilegitimidade passiva destes ante os indícios de dissolução irregular. Por fim, denegou a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade em desfavor do devedor inadimplente.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de fundamentação no julgado, arguindo que este teria sido omissivo ou contraditório em relação a pontos específicos da lide, notadamente quanto às multas e sanções discutidas. Requer o provimento do recurso para sanar os referidos defeitos e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento de dispositivos legais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

VOTO

À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aprimoramento da prestação jurisdicional, permitindo ao julgador sanar vícios que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão judicial. Trata-se, portanto, de mecanismo voltado à preservação da integridade lógica e da legitimidade do pronunciamento jurisdicional, seja para elucidar obscuridades que dificultem sua compreensão, corrigir contradições internas que afetem sua coesão, suprir omissões sobre matérias passíveis de apreciação *ex officio* ou suscitadas pelas partes, ou ainda para retificar inexatidões materiais incompatíveis com a realidade processual estabelecida.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva toda a matéria devolvida no recurso de apelação, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se depreende das razões recursais é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir o mérito da decisão e a valoração jurídica dos fatos e provas, pretensão esta que se revela incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, devendo o inconformismo ser veiculado pela via recursal adequada.

Destaque-se que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente devidamente o seu convencimento, tal como ocorrido na hipótese vertente. Assim, a decisão recorrida permanece incólume, uma vez que a fundamentação nela vertida é suficiente para sustentar a conclusão alcançada, não se configurando a hipótese de vício que justifique o acolhimento do presente recurso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Desse modo, a simples oposição dos presentes embargos já supre a necessidade de prequestionamento explícito, tornando despicienda qualquer manifestação adicional deste Colegiado sobre dispositivos legais não enfrentados diretamente.

Ante o exposto, **nego provimento** aos embargos de declaração.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embargos de Declaração opostos por EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA e outros em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante. O julgado embargado manteve integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito de FGTS, nos termos do art. 487, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212. Em sua fundamentação, o acórdão rejeitou a tese de nulidade da citação por edital por prevalência da presunção de legitimidade dos atos judiciais, considerou hígida a fundamentação concisa do redirecionamento do feito aos sócios e afastou a ilegitimidade passiva destes ante os indícios de dissolução irregular. Por fim, denegou a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade em desfavor do devedor inadimplente.

2. À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aprimoramento da prestação jurisdicional, permitindo ao julgador sanar vícios que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão judicial. Trata-se, portanto, de mecanismo voltado à preservação da integridade lógica e da legitimidade do pronunciamento jurisdicional, seja para elucidar obscuridades que dificultem sua compreensão, corrigir contradições internas que afetem sua coesão, suprir omissões sobre matérias passíveis de apreciação *ex officio* ou suscitadas pelas partes, ou ainda para retificar inexatidões materiais incompatíveis com a realidade processual estabelecida.

3. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e exaustiva todos os pontos controvertidos, abordando especificamente a validade da citação por edital, o redirecionamento da execução devido à dissolução irregular e a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários. Não se verifica qualquer omissão ou contradição no julgado, uma vez que as razões do convencimento foram devidamente expostas, evidenciando que a pretensão da parte limita-se à rediscussão do mérito por mera insatisfação, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é legalmente inadequada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Desse modo, a simples oposição dos presentes embargos já supre a necessidade de prequestionamento explícito, tornando despropositada qualquer manifestação adicional deste Colegiado sobre dispositivos legais não enfrentados diretamente.

5. Embargos de declaração não providos.

JSG

